Oggetto: Richiesta agevolazione accise per il gas naturale destinato per usi non domestici ai sensi del D.Lgs. 26.10.1995, n. 504

Gentile cliente,
con riferimento alla sua Richiesta di Fornitura, desideriamo informarla che l'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (e successive modifiche ed integrazioni), stabilisce che "il gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, e la relativa imposta è esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento".

Usi non domestici

Ai sensi dell'art.26, comma 4, del D.Lgs. 26.10.1995 n.504
"È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresì nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:
a) alla combustione nei locali:
1. degli uffici pubblici;
2. degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché' degli studi professionali;
3. degli istituti di credito;
4. degli istituti di istruzione;

b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma".

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504
"Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche".

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504
"È considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi".

Qualora il cliente non trasmetta la presente Istanza, debitamente compilata e sottoscritta, Duferco Energia S.p.A. applicherà le accise previste per la fornitura di gas naturale per **usi domestici.**

Istanza Accisa 'Usi Non Domestici' e 'Uso Promiscuo' gas naturale

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai fini dell'applicazione dell'accisa sul gas naturale "**Usi Non Domestici**" (art. 26, comma 5, del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (di seguito Testo Unico Accise) e "**Uso Promiscuo**" (art. 26, comma 6, del Testo Unico Accise)

Dati contratti di fornitura:

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ residente in _____ via _____
n. _____ CAP _____ Codice Fiscale _____

Qualifica del richiedente:

In qualità di _____ della Società/Ditta _____
sede legale in _____ via _____ n. _____
CAP _____ Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese _____
Partita IVA _____ Registro Imprese di _____
Telefono _____ Fax _____ Indirizzo PEC _____ Indirizzo e-mail _____

Punto/i di Fornitura:

Località di fornitura in _____ via _____
n. _____ CAP _____ PDR _____

Località di fornitura in _____ via _____
n. _____ CAP _____ PDR _____

Località di fornitura in _____ via _____
n. _____ CAP _____ PDR _____

Consapevole

- che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Testo Unico delle Accise
  È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresì nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:
  a) alla combustione nei locali:
    1. degli uffici pubblici;
    2. degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché' degli studi professionali;
    3. degli istituti di credito;
    4. degli istituti di istruzione;

  b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
  c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.
- che ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Testo Unico delle Accise
  Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.
- che ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Testo Unico delle Accise
  È considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi.
- che a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- che l'imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas naturale - disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504, dal D.Lgs. 21.12.1990 n. 398, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche ed integrazioni - verrà applicata sulla base dell'istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che potranno essere messe a disposizione ed eventualmente trasmesse al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne farà richiesta per gli eventuali controlli tesi a riscontrare la sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione del regime fiscale richiesto;
- che i mutamenti nell'impiego del gas naturale e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare l'assoggettamento in misura diversa all'accisa e all'imposta regionale sul gas naturale e devono essere prontamente comunicati a DUFERCO ENERGIA S.p.A.;
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire tempestivamente a DUFERCO ENERGIA S.p.A., in ogni caso di variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che DUFERCO ENERGIA S.p.A. sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria e alla Regione;
- che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;
- che, sulla base di quanto disposto dal decreto 29.12.2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità attuative dell'accisa sul gas naturale di cui agli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504, l'applicazione dell'aliquota per usi non domestici e/o delle differenti aliquote per uso promiscuo decorre dalla data di presentazione al soggetto erogatore del gas naturale della documentazione prescritta, fatta salva, l'applicazione in "continuità fiscale" nei casi di variazione del venditore, se l'Istanza è presentata entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura;
- qualora, nel corso della fornitura, si verifichi una variazione negli impieghi del gas naturale che comporti la modifica delle percentuali consumo, come eventualmente rideterminate dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per oltre 0,5 punti percentuali, la Ditta/Società deve comunicare tale variazione a DUFERCO ENERGIA S.p.A. entro quindici giorni dalla data in cui la variazione stessa si è verificata, indicando le percentuali rideterminate a seguito della predetta variazione e la lettura del misuratore installato nel PDR quale risulta al momento della variazione stessa allegando una nuova istanza e una nuova relazione tecnica;
- che le normative citate, unitamente ai chiarimenti di prassi forniti dall'Amministrazione Finanziaria sono consultabili sul sito web https://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS2_HomePage.jsp e sul sito web https://www.adm.gov.it/portale/;

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che:

1. la Ditta/Società qui rappresentata, risulta iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ dal _____ in qualità di:

   ☐ Impresa Industriale
   ☐ Impresa Agricola
   ☐ Impresa Artigiana

   (riportare il n. Iscrizione Albo Imprese Artigiane o Sez. speciale Registro Imprese _____) nel rispetto delle indicazioni fornite nel riquadro "Dati contratto di fornitura" ovvero di avere presentato, in data _____, domanda di iscrizione presso lo stesso Ufficio (in mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del medesimo, che il/la sottoscritto/a si impegna a produrre non appena disponibile);
2. che la località di fornitura per la quale è prodotta la seguente documentazione risulta iscritta ovvero è indicata nella domanda di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
3. che il codice ATECO, riportato nel Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, relativo all'attività svolta presso la località di fornitura è _____ riferito alla tabella anno _____ e che la descrizione della tipologia dell'attività svolta risultante dal codice è:

   _____

   _____

Inoltre

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che il gas naturale relativo al/ai Punto/i di Fornitura di cui all'utenza citata della Ditta/Società qui rappresentata è utilizzato per **Usi Non Domestici** ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Testo Unico delle Accise e, in particolare, che il gas naturale viene utilizzato per uso combustione nella/e seguente/i attività (**barrare la voce che interessa a seconda dell'attività svolta**):

- ☐ Industriale produttiva di beni e servizi
- ☐ Artigianale
- ☐ Agricola
- ☐ Connesse all'attività produttiva, a condizione che siano svolte in locali ubicati all'interno del recinto delle imprese (uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode, etc.);
- ☐ Settore Alberghiero
- ☐ Settore della distribuzione commerciale
- ☐ Esercizi di ristorazione
- ☐ Impianto sportivo adibito esclusivamente ad attività dilettantistica gestito senza fine di lucro
- ☐ Teleriscaldamento alimentato da impianti di Cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze domestiche
- ☐ Attività ricettiva svolta da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti
- ☐ Ospedali
- ☐ Enti di fiera
- ☐ Cremazione dei defunti
- ☐ Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari
- ☐ Poliambulatori per fisioterapia, case di cura
- ☐ Lavanderie, anche self-service
- ☐ Altro - specificare: _____

Inoltre

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che il gas naturale relativo al/ai Punto/i di Fornitura di cui all'utenza citata della Ditta/Società qui rappresentata è utilizzato per **Uso Promiscuo** ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Testo Unico delle Accise, da intendersi come la pluralità di impieghi del medesimo gas naturale, con esclusione dell'uso autotrazione, fornito presso un unico punto di riconsegna e destinato ad essere contestualmente utilizzato in usi a diversa tassazione (in "usi domestici", in "usi non domestici", in usi esclusi dall'ambito di applicazione dell'accisa, in usi agevolati o esenti).

In relazione a quanto sopra dichiarato la Ditta/Società qui rappresentata allega

- ☐ l'autorizzazione della competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di _____ lettera prot. _____ del _____ con cui è stata accertata la diversa destinazione d'uso del gas naturale e ne ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale di cui si allega copia.

oppure

una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato secondo la normativa vigente, recante (i) la determinazione delle percentuali, rispetto al totale rifornito, del gas naturale consumato nei differenti impieghi, (ii) una stima del quantitativo annuale del gas naturale che si prevede di utilizzare, (iii) le motivazioni per cui non è possibile installare strumenti di misura atti a distinguere i consumi per le diverse destinazioni d'uso.

In ragione delle suddette dichiarazioni la Ditta/Società qui rappresentata

Chiede

sia applicato il regime fiscale previsto per l'**Uso Promiscuo** sopra dichiarato, secondo le percentuali, arrotondate alla prima cifra decimale, dei consumi relativi ai differenti impieghi del gas naturale come sotto riportate e come si desume dall'autorizzazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui allegata, oppure dalla relativa relazione tecnica, relativa alla determinazione delle percentuali di impiego, asseverata da un tecnico iscritto in uno degli Albi dei soggetti abilitati secondo la normativa vigente qui allegata:

_____ % ad uso non domestico
_____ % ad uso domestico

Timbro e firma del cliente

Luogo _____ data _____ _____

Allegati:

- ☐ Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- ☐ Visura ordinaria Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
- ☐ Autorizzazione della competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- ☐ Relazione tecnica asseverata da tecnico iscritto in uno degli Albi dei soggetti abilitati secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 il/la sottoscritto/a dichiara che documentazione allegata in copia è conforme all'originale.

Timbro e firma del cliente

Luogo _____ data _____ _____